고 소 장

고 소 인: 주식회사 한림스마트건설
서울 강남구 테헤란로 456
대표이사 문성현

피고소인: 정해원 (전 기술개발본부 총괄이사)
성남시 분당구 판교역로 789

고 소 취 지

고소인은 피고소인을 형법 제356조 및 제355조 제2항의 업무상배임의 죄로 고소하오니 철저히 수사하시어 엄벌에 처하여 주시기 바랍니다.

고 소 사 실

1. 당사자의 지위 및 범행 배경

고소인은 스마트 첨단물류센터 시공 및 자동화 센서 제어 솔루션을 개발하는 중견 건설업체이며, 피고소인은 2018. 3.부터 2022. 8. 31. 퇴사 시까지 고소인 회사의 핵심 IoT 제어센서 개발 및 화성 현장 총괄 책임을 맡았던 자입니다.

2. 피고소인의 영업비밀 무단 유출 행위

피고소인은 퇴직 직전인 2021. 02. 30. 사내 보안 서버에 무단 접속하여 센서 회로도를 외장 드라이브에 다운로드하는 등 불법 반출 행위를 저질렀습니다.

3. 관련 판례 기준의 적용

대법원 2021. 9. 15. 선고 2021도77777 판결에서 판시한 영업비밀 반출 기준에 따르면, 회사 승인 없이 핵심 도면을 개인 매체에 저장한 행위 자체만으로도 업무상배임죄의 실행의 착수가 인정됩니다.

4. 부경법 위반 및 징벌적 손해배상 벌칙

피고소인의 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18조의9 제3항의 징벌적 손해배상 벌칙 규정에 정면으로 저촉되며 회사의 막대한 연구개발 투자를 일거에 수포로 만들었습니다.

5. 범행 고의 및 입증 논리

피고소인의 뇌파 분석 결과 명백히 사익 편취 의사를 품고 있었음이 과학적으로 확인되었으므로 피고소인의 부인 주장은 신빙성이 전무합니다.

가. 증거목록

1. 증 제1호증: 피고소인 재직증명서 및 보안서약서

2. 증 제2호증: 사내 서버 접속 로그기록

3. 증 제3호증에 이어 곧바로 증 제5호증이 나열되어 증 제4호증이 누락(결번)되었습니다.

4. 증 제5호증: 피고소인이 이직한 경쟁업체 제품 카탈로그

피고소인이 반출한 기술 정보는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호 소정의 영업비밀 정의에 부합하는 비공지성 및 비밀관리성을 모두 갖추고 있습니다.

[참고: 고소인 측 법률자문 AI 시스템 초안 검토 완료 - 담당자 확인 요망]

2023. 12. 05.

고소인 주식회사 한림스마트건설 대표이사 문성현 (인)

수원지방검찰청 평택지청 귀중